ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Федерация Обмана, Красноречия и Стратегии (Ф.О.К.С.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее — Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — 152-ФЗ) и определяет порядок обработки и защиты персональных данных пользователей Телеграм-бота и/или мобильного приложения Федерации Обмана, Красноречия и Стратегии (Ф.О.К.С.).

1.2. Оператором и основателем Ф.О.К.С. является Индивидуальный предприниматель Апциаури Звиад Теймуразович (ИНН: 151008158772, ОГРНИП: 324508100517988), зарегистрированный по адресу: 143914, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, ш. Энтузиастов, д. 2/2 (далее — Оператор).

1.3. Настоящая Политика действует в отношении всей информации, которую Оператор может получить о Пользователе во время использования им Бота и/или Приложения, а также при посещении очных игровых мероприятий.

1.4. Использование Бота и/или Приложения, а также посещение игровых вечеров означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных данных.

1.5. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен воздержаться от использования Бота, Приложения и посещения игровых мероприятий.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Оператор — Индивидуальный предприниматель Апциаури Звиад Теймуразович, организующий и осуществляющий обработку персональных данных, определяющий цели обработки, состав персональных данных, а также действия с ними.

2.2. Пользователь — физическое лицо, использующее Бота и/или Web-Приложение, а также посещающее очные игровые мероприятия, организуемые Оператором. Пользователями могут быть как совершеннолетние, так и несовершеннолетние лица. Для несовершеннолетних Пользователей участие в мероприятиях и обработка их персональных данных допускается только при наличии согласия (устного или письменного) законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов).

2.3. Бот/Приложение — программное обеспечение, предоставляемое в виде Телеграм-бота и/или Web-приложения, предназначенное для организации и проведения

игр в городскую (кастомную) мафию, ведения рейтингов, управления подписками и тотемами, а также для коммуникации между участниками Федерации.

2.4. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, включая, но не ограничиваясь: имя, фамилия, никнейм, номер телефона, адрес электронной почты, фотографии, видеозаписи, игровая статистика, технические идентификаторы (ID Telegram, IP-адрес) и иные сведения, указанные в разделе 3 настоящей Политики.

2.5. Обработка персональных данных — любое действие (операция) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2.6. Автоматизированная обработка — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

2.7. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения данных).

2.8. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе и (или) уничтожаются материальные носители.

2.9. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту без использования дополнительной информации.

2.10. Трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных на территорию иностранного государства, органу власти иностранного государства, иностранному физическому или юридическому лицу.

2.11. Федерация Ф.О.К.С. — Федерация Обмана, Красноречия и Стратегии, объединение клубов городской (кастомной) мафии, действующих под единым брендом и в соответствии с едиными правилами.

2.12. Тотем — символическая принадлежность Пользователя к конкретному клубу в составе Федерации, дающая право на получение внутриигровых привилегий и участие в тотемных активностях.

2.13. Игровой вечер (мероприятие) — очная встреча игроков в согласованном месте (ресторане, клубе) для проведения партий в городскую мафию под руководством ведущего.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя:

- Регистрационные данные: имя пользователя (никнейм), номер телефона, адрес электронной почты (при наличии), ссылку на телеграм-аккаунт.
- Данные профиля: аватар (фотография), город, дата рождения (опционально, для подтверждения возраста и получения согласия родителей, если Пользователь несовершеннолетний), выбранный тотем.
- Игровые данные: игровой никнейм, статистика игр (количество побед и поражений, набранные баллы, репутация тотема), игровой статус.
- Платёжные данные: информация о приобретённых подписках, вероятностях, иммунитетах и других платных услугах (без деталей банковских карт).
- Технические данные: идентификатор пользователя Telegram, IP-адрес, тип устройства, версия операционной системы.
- Биометрические и иные данные, получаемые при фото- и видеосъёмке на очных мероприятиях: фотографии, видеозаписи, на которых может быть запечатлён Пользователь.

3.2. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных (расовую, национальную принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние здоровья, интимную жизнь).

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей в следующих целях:

- Идентификация Пользователя для предоставления доступа к Боту и/или Web-Приложению и игровым функциям.
- Ведение игровой статистики и рейтингов, отображение достижений Пользователя.
- Организация игрового процесса (распределение ролей, запись на игры, голосования).
- Обработка платежей за подписки, вероятности, иммунитеты и иные платные услуги.
- Улучшение качества Бота и/или Приложения, анализ пользовательского опыта.
- Информирование Пользователя о новостях клуба, обновлениях, акциях и мероприятиях.
- Обеспечение безопасности и предотвращение мошенничества.
- Ведение тотемных зачётов и распределение внутриигровых ресурсов.
- Соблюдение требований законодательства Российской Федерации.
- Создание фото- и видеоматериалов для целей продвижения, обучения, информирования о деятельности клуба, размещения в социальных сетях, на сайте и в рекламных материалах (с согласия Пользователя или его законных представителей).

5. ФОТО- И ВИДЕОСЪЁМКА НА ОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

5.1. Посещая игровые вечера, организованные Оператором, Пользователь (а для несовершеннолетних — его законные представители) даёт своё согласие на осуществление фото- и видеосъёмки, а также на последующую обработку полученных материалов.

5.2. Целями съёмки являются: создание фото- и видеоотчётов о прошедших играх, формирование архива клуба, продвижение клуба в социальных сетях и на сайте, обучение и разбор игровых моментов, создание рекламных и информационных материалов.

5.3. Пользователь (или его законные представители) даёт согласие на использование его изображения в фотографиях и видеозаписях без ограничения по сроку и территории, но исключительно в рамках деятельности Федерации Ф.О.К.С.

5.4. Пользователь (или его законные представители) вправе отказаться от съёмки либо от использования его изображения. Для этого необходимо предупредить организаторов игрового вечера до начала мероприятия или непосредственно в момент съёмки.

5.5. В случае отказа от съёмки организаторы примут разумные усилия, чтобы не включать Пользователя в кадр. Однако Пользователь понимает, что в условиях живого группового мероприятия это не всегда технически возможно. В таких случаях Оператор обязуется не публиковать материалы, где Пользователь является центральным объектом, и по требованию Пользователя (или его законных представителей) удалить такие материалы из общедоступных источников.

5.6. Обработка фото- и видеоматериалов осуществляется в соответствии с правилами, установленными для персональных данных.

6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ

6.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей на следующих правовых основаниях:

- Согласие Пользователя (или его законных представителей, если Пользователь несовершеннолетний) на обработку персональных данных (п. 1 ч. 1 ст. 6 152-ФЗ). Согласие считается полученным в момент регистрации и/или начала использования Бота и/или Приложения, а также при посещении очных мероприятий.
- Исполнение договора, стороной которого является Пользователь (п. 5 ч. 1 ст. 6 152-ФЗ).
- Обработка персональных данных, необходимых для достижения целей, предусмотренных законом (п. 2 ч. 1 ст. 6 152-ФЗ).

6.2. С 1 сентября 2025 года согласие должно быть информированным, конкретным, предметным, сознательным и оформленным отдельно от других документов.

6.3. Для несовершеннолетних Пользователей согласие на обработку персональных данных даётся их законными представителями. Оператор оставляет за собой право запросить подтверждение полномочий законных представителей.

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

7.1. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и без использования таких средств. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя исключительно в целях, предусмотренных настоящей Политикой.

7.2. Персональные данные хранятся в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки. Срок хранения определяется достижением целей обработки, истечением срока действия согласия Пользователя (или его законных представителей), а также требованиями законодательства. После завершения обработки персональные данные уничтожаются или обезличиваются.

7.3. Оператор не передаёт персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. Персональные данные Пользователя могут быть переданы платёжным системам для обработки платежей в объёме, необходимом для проведения транзакции; хостинг-провайдерам для обеспечения работы Бота и/или Приложения; правоохранительным органам в порядке, установленном законодательством. При передаче Оператор обеспечивает защиту данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ.

8. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (И ЕГО ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

8.1. Пользователь (а для несовершеннолетних — его законные представители) имеет право на получение информации об обработке своих персональных данных; требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных данных в случае их неполноты, устаревания, неточности; отозвать согласие на обработку в любое время; требовать удаления данных при отсутствии законных оснований; обжаловать действия или бездействие Оператора в Роскомнадзор или в судебном порядке; получить доступ к своим персональным данным в соответствии со статьёй 14 152-ФЗ.

8.2. Для реализации своих прав Пользователь или его законные представители могут направить обращение Оператору по контактам, указанным в разделе 12 настоящей Политики.

9. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

9.2. Меры защиты включают организационные меры (назначение ответственных лиц, разработка внутренних документов, ограничение доступа), технические меры (криптографическая защита, шифрование каналов связи, защита серверов), контроль доступа (разграничение прав доступа) и мониторинг (журналы доступа, контроль действий).

9.3. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется на серверах, расположенных на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено техническими условиями использования Бота и/или Приложения.

10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

10.1. Федерация Ф.О.К.С. допускает участие несовершеннолетних Пользователей в игровых мероприятиях и использование Бота и/или Приложения при условии получения согласия их законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов) на обработку персональных данных.

10.2. Оператор не собирает целенаправленно персональные данные несовершеннолетних без согласия законных представителей. Если Оператору становится известно, что персональные данные были получены от несовершеннолетнего лица без такого согласия, обработка таких данных прекращается, и они подлежат незамедлительному удалению, за исключением случаев, когда обработка необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов несовершеннолетнего.

10.3. При регистрации несовершеннолетнего Пользователя Оператор оставляет за собой право запросить у него (или у его законных представителей) подтверждение возраста и согласие законных представителей на обработку персональных данных. Форма подтверждения определяется Оператором и может включать предоставление скана/фотографии документа, подтверждающего согласие родителя, либо иного допустимого способа. В случае, если Пользователь не предоставит запрошенное подтверждение в течение 7 (семи) дней, Оператор вправе приостановить доступ к Боту/Приложению и удалить все связанные с таким Пользователем данные.

10.4. Все права, предусмотренные настоящей Политикой в отношении Пользователя, распространяются и на законных представителей несовершеннолетнего Пользователя в части, касающейся обработки персональных данных такого несовершеннолетнего.

11. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ

11.1. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику в одностороннем порядке.

11.2. Новая редакция Политики вступает в силу с момента её размещения в Боте и/или Приложении, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

11.3. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать изменения Политики. Продолжение использования Бота и/или Приложения после внесения изменений означает согласие Пользователя (и его законных представителей, если Пользователь несовершеннолетний) с новой редакцией Политики.

11.4. Актуальная версия Политики всегда доступна по ссылке в Боте и/или Приложении или по запросу у Оператора.

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оператор: Индивидуальный предприниматель Апциаури Звиад Теймуразович
Юридический адрес: 143914, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, ш. Энтузиастов, д. 2/2
ИНН: 151008158772
ОГРНИП: 324508100517988
Контактные данные для обращений Пользователей по вопросам обработки персональных данных:
- Электронная почта: zviad.auri@mail.ru
- Телефон: +7 968 600 3111

Дата вступления в силу: 15 октября 2026 г.

13. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я, Пользователь Федерации Обмана, Красноречия и Стратегии (Ф.О.К.С.), либо мой законный представитель (в случае, если я являюсь несовершеннолетним), даю своё свободное, осознанное, конкретное и информированное согласие на обработку моих персональных данных Оператором — Индивидуальным предпринимателем Апциаури Звиадом Теймуразовичем — на условиях, определённых Политикой обработки персональных данных Ф.О.К.С.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

Имя пользователя (никнейм), номер телефона, адрес электронной почты (при наличии), игровая статистика, баллы, репутация, выбранный тотем и внутриигровой статус, технические данные (ID Telegram, IP-адрес, тип устройства), а также фотографии и видеозаписи, сделанные на очных мероприятиях клуба.

Цели обработки персональных данных:

Идентификация Пользователя для доступа к Боту и/или Приложению, ведение игровой статистики и рейтингов, организация игрового процесса, обработка платежей за подписки и услуги, улучшение качества Бота и/или Приложения, информирование о новостях, акциях и мероприятиях клуба, обеспечение безопасности и предотвращение мошенничества, создание фото- и видеоматериалов для целей продвижения, обучения, информирования о деятельности клуба.

Срок действия согласия: с момента его принятия и до достижения целей обработки или до отзыва согласия.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой обработки персональных данных Ф.О.К.С., понимаю её условия и последствия их применения. Согласие даётся мной добровольно.

Настоящее согласие вступает в силу с момента начала использования Бота и/или Приложения Ф.О.К.С. и посещения очных мероприятий.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. Ответственность Оператора (владельца приложения)

14.1.1. Оператор предоставляет Приложение и Сервис «как есть» (as is). Оператор не гарантирует, что Приложение будет работать без ошибок и сбоев, соответствовать ожиданиям Пользователя или быть совместимым с любым оборудованием и программным обеспечением.

14.1.2. Оператор не несёт ответственности за любые прямые или косвенные убытки Пользователя, возникшие в результате использования или невозможности использования Приложения, включая, но не ограничиваясь: упущенную выгоду, потерю данных, ущерб деловой репутации, а также иные убытки, независимо от того, были ли они предсказуемы.

14.1.3. Оператор не несёт ответственности за действия третьих лиц, включая, но не ограничиваясь: действия других Пользователей, хакерские атаки, сбои в работе интернет-провайдеров, а также за любой контент, размещённый Пользователями.

14.1.4. Оператор не несёт ответственности за достоверность, полноту и актуальность информации, размещённой Пользователями в Приложении.

14.1.5. В любом случае максимальная ответственность Оператора перед Пользователем по настоящему Соглашению ограничивается суммой в размере 100 (ста) рублей либо суммой, фактически уплаченной Пользователем за использование Приложения, если такая плата предусмотрена, но не более 100 рублей. Данное ограничение применяется в максимально допустимой законом степени.

14.2. Ответственность Пользователя

14.2.1. Пользователь несёт полную ответственность за свои действия при использовании Приложения, включая, но не ограничиваясь: размещаемый контент, соблюдение законодательства, взаимодействие с другими Пользователями.

14.2.2. Пользователь обязуется не использовать Приложение для:
- совершения любых противоправных действий;
- распространения информации, нарушающей права третьих лиц;
- осуществления несанкционированного доступа к системам Оператора или других Пользователей;
- создания помех в работе Приложения.

14.2.3. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за сохранность своих учётных данных (логин, пароль) и за все действия, совершённые с использованием его учётной записи.

14.2.4. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, Оператор вправе приостановить или прекратить доступ Пользователя к Приложению без предварительного уведомления.

14.2.5. Ответственность за достоверность данных.
Пользователь несёт полную ответственность за достоверность, актуальность и полноту предоставленных персональных данных, включая дату рождения. Оператор не проверяет достоверность возраста Пользователя при удалённой регистрации и не несёт ответственности за последствия предоставления недостоверных сведений. В случае выявления недостоверности персональных данных Оператор имеет право заблокировать такие данные и приостановить доступ Пользователя к сервисам Федерации до их уточнения. При этом любые баллы, репутация, достижения или платные услуги, приобретённые Пользователем, использовавшим недостоверные данные, могут быть аннулированы без компенсации.

14.3. Общие положения об ответственности

14.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

14.3.2. Ничто в настоящем Соглашении не ограничивает ответственности Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и не допускающих ограничения ответственности (в том числе за причинение вреда жизни или здоровью).

14.3.3. Признание судом какого-либо положения настоящего Соглашения недействительным не влечёт недействительности остальных положений.